

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7279/2537

ธนาคาร ทหาร ไทย จำกัด
บริษัท เจริญ ชูรกิจ จำกัด
นาย ชัย สิทธิ ตั้ง เทพ ประสิทธิ์ กับ
พวก

โจทก์
ผู้ร้อง

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 728, มาตรา 735

ผู้ร้องรับโอนที่พิพาทซึ่งจำนองไว้แก่โจทก์โดยเข้าครอบครอง ทำประโยชน์และรับโอนทางทะเบียนตามหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ น.ส.3 ก. ซึ่งออกทับที่พิพาทซ้ำกับหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ฉบับที่โจทก์รับจำนองและยึดถือไว้ โดยโจทก์ ไม่ทราบมาก่อน จึงไม่มีทางที่โจทก์จะมีจดหมายบอกกล่าว แก่ผู้ร้องล่วงหน้าก่อนบังคับจำนองได้ การที่ผู้ร้องรับโอนที่พิพาท ดังกล่าว ถือไม่ได้ว่าเป็นผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนองตาม ความมุ่งหมายแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 735 โจทก์จึงไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ร้องล่วงหน้าก่อนบังคับจำนอง

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องเรียกหนี้เงินกู้ยืมตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีจากจำเลยทั้งสอง ศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้เงินเกินบัญชีจำนวน 1,296,399.50 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย โดยจำเลยทั้งสองผ่อนชำระหนี้เป็นรายเดือนแต่จำเลยทั้งสองผิดนัดไม่ชำระ โจทก์จึงขอหมายบังคับคดี

นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 3316 เล่ม 34 ก. หน้า 16 เลขที่ดิน 93 ตำบลหนองกื อำเภอนองกืจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง อ้างว่าเป็นทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ซึ่งจำนองไว้แก่โจทก์เพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นของผู้ร้อง โดยผู้ร้องซื้อมาจากบุคคลภายนอกโดยสุจริต และโจทก์มิได้บอกกล่าวบังคับจำนองแก่ผู้ร้อง โจทก์จึงไม่มีสิทธิไต่ถาม ขอให้ศาลสั่งปล่อยที่ดินพิพาท

โจทก์ให้การว่า จำเลยที่ 1 จำนองที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างไว้แก่โจทก์ตั้งแต่ปี 2524 จำเลยที่ 1 ไม่เคยนำที่ดินพิพาทไปขายให้แก่บุคคลใด ที่ดินพิพาทยังเป็นของจำเลยที่ 1 แต่เพียงผู้เดียวที่ดินของผู้ร้องเป็นคนละแปลงกับที่ดินพิพาท ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับให้ปล่อยที่ดินพิพาท โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันฟังได้ยุติว่าจำเลยที่ 1 ได้จดทะเบียนจำนองที่พิพาทตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 3316 ตำบลหนองกือำเภอนองกื จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมสิ่งปลูกสร้างไว้แก่โจทก์เพื่อเป็นประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี ต่อมาจำเลยทั้งสองผิดนัดโจทก์จึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาและบอกกล่าวบังคับจำนองไปยังจำเลยทั้งสองโดยมิได้บอกกล่าวไปยังผู้ร้องด้วย ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ในข้อแรกมีว่าที่พิพาทกับที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 3665 ซึ่งผู้ร้องรับโอนมาจากนายวิบูลย์ ตั้งอดุลยรัตน์และนายประสงค์ ศรีหิรัญรัตน์ เป็นที่ดินแปลงเดียวกันหรือไม่เห็นว่า ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ทั้ง

สองฉบับมีตำแหน่งที่ดิน เลขที่ดิน ระวังรูปถ่ายทางอากาศ เลขที่ดินข้างเคียง และ
แนวเขตติดต่อดตรงกัน นายบุญส่ง บุญโปร่งผู้เช่าที่ดินจากผู้ร้องก็เบิกความว่า เมื่อ
ปลายเดือนสิงหาคม 2534เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ไปยึดที่พิพาท นายบุญส่งจึงได้
โทรศัพท์แจ้งให้นายสุรสิทธิ์ โรจน์กนก กรรมการผู้จัดการบริษัทผู้ร้องทราบนายสุร
สิทธิ์ได้มอบหมายให้นายกิตติสาร สิมิแสง ไปตรวจสอบที่ธนาคารโจทก์ และสอบถาม
จากจำเลยแล้วจำเลยยอมรับว่าที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.)
ทั้งสองฉบับเป็นที่ดินแปลงเดียวกัน จำเลยได้ขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์
ซ้ำกัน เหตุที่ทำเช่นนั้นเพราะจำเลยได้นำหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.)
ฉบับแรกไปจำนองไว้แก่โจทก์แล้วขอเพิ่มวงเงินจำนองไม่ได้ จึงได้ขอออกหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) ซ้ำอีกฉบับหนึ่งแล้วนำไปจำนองแก่นายสมพงษ์
พิทักษ์เสรีกุล ต่อมาจำเลยได้ไถ่ถอนจำนองแล้วโอนขายให้แก่นายวิบูลย์และนาย
ประสงค์ ต่อมานายวิบูลย์และนายประสงค์โอนขายให้แก่ผู้ร้อง โจทก์เองมิได้นำสืบ
หักล้างในข้อนี้ เพียงแต่นำสืบว่าไม่ทราบว่าที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์
ทั้งสองฉบับจะเป็นที่ดินแปลงเดียวกันหรือไม่แม้ผู้ร้องจะไม่ได้อ้างจำเลยที่ 1 มา
นำสืบยืนยัน แต่ฟังได้ว่าที่พิพาทกับที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่
3665คือที่ดินแปลงเดียวกัน ฎีกาของโจทก์ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต่อไปมีว่า โจทก์บังคับจำนองโดยมิได้มีจดหมายบอกกล่าวแก่ผู้ร้อง ซึ่ง
เป็นผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนองล่วงหน้าเดือนหนึ่งได้หรือไม่ที่โจทก์ฎีกาว่า ผู้ร้อง
มิใช่ผู้รับโอนโดยชอบนายวิบูลย์และนายประสงค์ล้วนเป็นกรรมการบริษัทผู้ร้อง ได้
โอนที่ให้ผู้ร้องโดยไม่สุจริตเป็นการฉ้อฉลโจทก์เพื่อนำเงินมาแบ่งปันกันนั้น โจทก์เพื
ยกขึ้นอ้างในชั้นฎีกา จึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและ
ศาลอุทธรณ์ทั้งไม่ใช่ปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนต้องห้ามมิ
ให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่งศาลฎีกา
ไม่รับวินิจฉัยให้ แต่อย่างไรก็ดี ผู้ร้องรับโอนที่พิพาทโดยเข้าครอบครองทำประโยชน์

และรับโอนทางทะเบียนตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ซึ่งออกทับที่
พิพาทซ้ำกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ฉบับที่โจทก์รับจำนองและยึดถือไว้ โดย
โจทก์ไม่ทราบมาก่อนจึงไม่มีทางที่โจทก์จะมีจดหมายบอกกล่าวแก่ผู้ร้องล่วงหน้า
ก่อนบังคับจำนองได้ การที่ผู้ร้องรับโอนที่พิพาทมาในลักษณะดังกล่าว ถือไม่ได้ว่า
เป็นผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนองตามความมุ่งหมายแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 735 โจทก์จึงไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ร้องล่วงหน้าก่อนบังคับจำนอง ที่
ศาลอุทธรณ์ภาค 1 เห็นว่าโจทก์ยังมิได้บอกกล่าวบังคับจำนองแก่ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธินำ
ยึดที่พิพาทนั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำสั่งศาลชั้นต้น

(ผล อนุวัตินิติการ-สมปอง เสนเนียม-พิมล สมานิตย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>